

본 성과형 광고 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (이하 "갑" 또는 "광고주")

- **법인명:** 주식회사 제니스 코스메틱스 (Zenith Cosmetics Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- **연락 담당자:** 이정훈 (jh.lee@zenithcos.com)

제 2 당사자 (이하 "을" 또는 "애드테크사")

- **법인명:** 주식회사 퍼포먼스옵티마 (PerformanceOptima Co., Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- **연락 담당자:** 최민준 (sales@performanceoptima.com)
- **플랫폼 URL:** <https://www.google.com/search?q=po.platform.com>

(이하 "갑"과 "을"을 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"갑"은 "갑"의 제품 또는 서비스(이하 "광고 대상")를 홍보하고 "전환"(이하 정의됨)을 유도하기 위한 성과 기반 광고 캠페인(이하 "캠페인")을 집행하고자 한다.

"을"은 고유의 광고 네트워크, 제휴 마케팅 플랫폼, 데이터 분석 및 광고 송출 기술(이하 "플랫폼")을 운영하며, "갑"의 "캠페인"을 "매체"(이하 정의됨)에 집행하고 "성과 지표"를 추적하는 서비스(이하 "본 용역")를 제공할 권한을 보유하고 있다.

"갑"은 "을"에게 "본 용역"을 위탁하고, "을"은 "갑"의 "성과 지표" 달성을 위해 "본 용역"을 수행하며, "갑"은 "성과 지표"에 연동된 "광고비" 및 "수수료"를 지급하는 것에 동의한다.

이에 "양 당사자"는 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결하며, "갑"이 "을"의 "플랫폼"에 "캠페인"을 등록하거나 "광고 예산"을 충전(예치)하는 행위는 본 계약(모든 "광고 정책" 및

\$\$부칙\$\$

포함)의 모든 조항에 최종적으로 동의하는 것으로 간주된다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (목적) 본 계약은 "을"이 "갑"의 "광고물"을 "을"의 "플랫폼" 및 "매체" 네트워크를 통해 "최종 사용자"에게 노출, 전달하고, "갑"은 "을"의 "트래킹 시스템"에 의해 측정된 "성과 지표"에 따라 "을"에게 "광고비" 및 "수수료"를 지급함에 있어 필요한 제반 사항, 데이터 활용, 책임의 한계 및 기타 당사자 간의 권리와 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"본 용역"**: "을"이 "갑"의 "캠페인"을 집행하기 위해 "갑"에게 제공하는 일체의 성과형 광고 대행 및 플랫폼 이용 서비스. (i) "플랫폼" 접근 권한 제공, (ii) "광고물"을 "매체"에 송출, (iii) "성과 지표" 트래킹, (iv) 성과 보고서 제공, (v) 관련 기술 지원을 포함한다.
2. **"광고 삽입 주문서 (Insertion Order, IO)"**: "갑"과 "을"이 본 계약에 의거하여 특정 "캠페인"을 집행하기 위해 상호 서명(또는 "을"의 "플랫폼"을 통해 "갑"이 확정)하는 개별 주문서. 각 IO에는 "캠페인" 기간, "광고 대상", "성과 지표", "성과 단가", "광고 예산", "광고물" 사양 등이 기술된다.
3. **"성과 지표 (KPI)"**: "갑"이 "을"에게 "광고비"를 지급하는 기준이 되는 성과로서, "IO"에서 정의된 특정 "전환"(CPA, CPL, CPS 등)을 의미한다.
4. **"전환 (Conversion)"**: "최종 사용자"가 "광고물"을 통해 "갑"의 웹사이트/앱에 도달하여 "IO"에서 합의한 특정 행동(예: 회원 가입(CPL), 앱 설치(CPI), 구매 완료(CPS), 특정 행동(CPA))을 완료하는 것을 의미한다.
5. **"트래킹 시스템"**: "성과 지표" 및 "전환"을 측정, 기록, 집계하기 위해 "을"이 "갑"에게 제공(예: SDK, 픽셀/태그 설치, API 연동)하거나 "을"이 직접 운영하는 "플랫폼"의 내부 추적 시스템을 의미한다.
6. **"광고비"**: "갑"이 "본 용역"의 대가로 "을"에게 지급하는 모든 금원. "IO"에서 정한 "성과 단가"에 "트래킹 시스템"이 측정한 유효 "전환" 수를 곱하여 산정된 "성과 기반 광고비" 및/또는 "IO"에서 정한 "플랫폼" 이용료, "매체비" 선금금("예치금") 등을 포함한다.
7. **"수수료 (Commission)"**: "광고비"가 "갑"이 "을"을 통해 제 3 자 "매체"에 직접 지급하는 "매체비"와 "을"의 대행 수수료로 구분되는 경우, "을"의 대행 수수료를 의미한다. (본 계약에서는 편의상 "광고비"와 "수수료"를 "광고비"로 통칭할 수 있음)
8. **"매체 (Media)"**: "을"이 "광고물"을 게시하기 위해 운영하거나 통제하는 "을" 소유의 웹사이트, 모바일 애플리케이션 또는 "을"과 제휴된 제 3 자 매체사, 인플루언서, 제휴 마케팅 네트워크("을"의 "광고 네트워크") 일체.
9. **"광고물 (Ad Materials)"**: "갑"이 "캠페인" 집행을 위해 "을"에게 제공하는 모든 광고 콘텐츠(텍스트, 이미지, 배너, 영상, 오디오, 링크, HTML5 파일, "광고 대상" 정보 등) 및 "갑"의 상표, 로고, "갑"의 IP" 일체.

10. **"갑"의 IP**: "갑"이 "본 용역" 수행을 위해 "을"에게 제공하는 "광고물", "갑"의 상표, 로고, "광고 대상"에 대한 저작권 등 "갑"이 소유한 "지식재산권".
11. **"을"의 IP (플랫폼 IP)**: "을"의 "플랫폼", "을"의 "트래킹 시스템", 광고 서버 기술(Ad Server), 타겟팅 알고리즘, "을"의 상표, "캠페인 데이터"(제 7 조 1 항) 등 "갑"의 IP를 제외한 모든 구성 요소에 대한 "지식재산권".
12. **"갑"의 데이터 (광고주 데이터)**: "갑"이 "을"의 "캠페인" 성과 측정 또는 타겟팅 최적화(예: 리타겟팅, 유사 타겟 확장)를 위해 "을"에게 제공(또는 "을"의 "트래킹 시스템" 설치를 통해 "을"이 수집하도록 허용)하는 "갑"의 고객 데이터(개인정보, 비식별 식별자(ADID/Cookie), 웹사이트 방문 기록, 구매 내역 등).
13. **"캠페인 데이터"**: "을"이 "캠페인"을 집행하는 과정에서 "최종 사용자" 및 "매체"로부터 수집하거나 생성하는 모든 데이터(노출, 클릭, "전환" 데이터, "최종 사용자"의 비식별화된 행동 데이터, 로그 데이터, "성과 지표" 보고서) 및 "갑"이 제공한 "갑"의 데이터와 "을"의 데이터가 결합되어 생성된 "파생 데이터".
14. **"최종 사용자"**: "매체"에 방문하여 "광고물"에 노출되거나 "전환"을 일으키는 개인 이용자.
15. **"광고 정책"**: "광고물"의 기준, 금지된 "광고 대상"(예: 사행성, 성인), "성과 지표"의 인정 기준(예: 부정 클릭 제외), 데이터 처리, 입찰 방식 등을 규율하기 위해 "을"이 수립하고 제 16 조 제 2 항 및
16. **"지식재산권"**: 저작권(및 저작권접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권, 초상권, 퍼블리시티권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리.
17. **"기밀 정보"**: 본 계약 제 10 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
18. **"관련 법률"**: 대한민국의 개인정보 보호법, 정보통신망법, 표시·광고의 공정화에 관한 법률, 전자상거래법 등 본 계약의 이행과 관련된 모든 법률.
19. **"영업일"**: 대한민국의 시중은행이 정상적으로 영업하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 법정공휴일은 제외한다.

제 2 장 IO 및 캠페인

제 3 조 (IO 의 체결 및 효력)

1. **IO 의 체결**: "양 당사자"는 "캠페인"을 집행하기 전에 본 계약의 조건에 구속되는 "IO"를 상호 서면(전자우편 또는 "을"의 "플랫폼"을 통한 확정 포함)으로 합의해야 한다. "갑"이 "을"의 "플랫폼"에서 "캠페인"을 직접 설정하고 예산을 할당하는 행위는 "IO"가 체결된 것과 동일한 효력을 갖는다.
2. **IO 의 효력**: "IO"는 "을"이 "갑"의 "IO" 요청(청약)을 승낙(예: "캠페인" 승인, "광고물" 검수 완료)한 시점부터 효력이 발생한다. "을"은 "을"의 단독 재량(예: "광고 지면" 부족, "광고물"의 "광고 정책" 위반, "갑"의 신용도 문제)에 따라 "갑"의 "IO" 승낙을 거부할 수 있다.
3. **IO 와 본 계약의 관계**: 본 계약은 "양 당사자" 간의 모든 "IO"에 적용되는 기본 계약이다. 본 계약의 본문 조항과 "IO"의 조항 간에 상충이나 불일치가 발생하는

경우, **[부칙]** (제 16 조 5 항 참조)이 최우선으로 적용되며, 그 다음으로 "IO"의 조항이 본 계약의 본문 조항에 우선하여 적용된다.

4. **IO의 취소 (독소 조항):** 가. "갑"은 "IO"에 명시된 "캠페인" 시작일로부터 14 영업일 이전에 "을"에게 서면 통지함으로써 "IO"를 위약금 없이 취소할 수 있다. 나. "갑"이 "캠페인" 시작일 14 영업일 이내에 "IO"를 취소하거나 "캠페인" 기간 중 중도 해지하는 경우(예: "캠페인" 예산을 0으로 설정), "갑"은 (i) "을"이 해당 "IO"를 위해 "제 3자 매체"에 기약정한 취소 불가능한 "광고비" 전액 및 (ii) 해당 "IO"에 명시된 총 "광고 예산"의 20%에 해당하는 금액을 위약벌(Penalty)로 "을"에게 즉시 지급해야 한다. 제 6 조 제 4 항(환불 불가)이 적용된다. 다. "을"은 "을"의 단독 재량(예: "매체" 운영 중단, "갑"의 "광고물" 성과 저조, "광고 정책" 변경)에 따라, 48 시간 전에 "갑"에게 서면(이메일 또는 플랫폼 알림) 통지함으로써 "IO"의 전부 또는 일부를 언제든지 취소하거나 중단할 수 있다. 이 경우 "을"의 유일한 책임은 "갑"이 선납한 "광고비"("예치금") 중 미집행 잔액을 "갑"에게 환불하거나 "갑"의 다음 "캠페인" 예산으로 이월하는 것이다. (제 14 조 책임 제한 참조)

제 4 조 ("갑"의 의무 및 "광고물")

- "광고물" 제공:** "갑"은 "IO"에 명시된 "캠페인" 시작일로부터 최소 5 영업일 전까지, "을"이 제시하는 "광고 정책" 및 기술 사양에 부합하는 "광고물" 일체를 "을"에게 제공(플랫폼 업로드)해야 한다. "광고물" 제공 지연으로 인한 "캠페인" 시작 지연에 대해 "을"은 책임을 지지 않는다.
- "광고물"에 대한 책임:** "갑"은 "광고물"(및 "광고물"이 링크된 "갑"의 웹사이트/앱)의 내용, 품질, 적법성에 대해 모든 책임을 진다. "갑"은 "광고물"이 다음 각 호를 준수함을 보증한다. 가. "을"의 "광고 정책"(제 16 조 2 항에 따라 수시 개정됨) 나. 대한민국의 표시·광고의 공정화에 관한 법률(특히 제휴마케팅 관련 고지 의무), 정보통신망법, 개인정보 보호법, 저작권법 등 모든 "관련 법률" 다. 제 3자의 "지식재산권"(저작권, 상표권), 초상권, 퍼블리시티권, 프라이버시권, 명예 등 어떠한 권리도 침해하지 않음. 라. 바이러스, 멀웨어, 스파이웨어 등 유해한 코드를 포함하지 않음.
- 라이선스 부여:** "갑"은 "을"(및 "을"의 계열사, "매체" 파트너, 하도급업체)이 "본 용역"을 수행하고 본 계약(특히 제 7 조 3 항)에서 허용된 목적을 위해 "갑"의 IP("광고물" 포함)를 "계약 기간" 동안 및 계약 종료 후에도(제 7 조 3 항에 따라) 이용(복제, 수정, 편집, 각색, 배포, 공중송신, 2차적 저작물 작성, AI 학습)할 수 있는, 비독점적이고, 전 세계적이며, 로열티가 없는 라이선스를 "을"에게 부여한다.
- 데이터 제공 및 동의:** "갑"은 제 7 조의 목적(특히 AI 학습) 및 "을"의 "트래킹 시스템" 운영을 위해 "이용자 데이터"(제 2 조 12 항)를 "을"에게 제공하거나 "을"이 수집하도록 허용(예: "갑"의 웹사이트/앱에 "을"의 픽셀/SDK 설치)하는 데 동의한다. "갑"은 이러한 "이용자 데이터"의 제공/수집 및 "을"에 의한 이용(국외 이전 포함,

\$\$부칙 제 2 조\$\$

참조)에 필요한 모든 정보주체("최종 사용자")의 적법한 동의를 "갑"의 책임 하에 확보해야 한다.

5. **"을"의 검토권:** "을"은 "갑"이 제공한 "광고물"이 "광고 정책" 또는 "관련 법률"에 위배된다고 "을"의 단독 재량으로 판단하는 경우, "갑"에 대한 통지 없이(또는 사후 통지로) 해당 "광고물"의 게재를 거부, 수정, 삭제 또는 "캠페인"을 중단할 수 있다. "을"의 이러한 검토 행위가 제 2 항에 따른 "갑"의 보증 책임을 경감시키지는 않는다.

제 5 조 ("을"의 의무 및 트래킹)

1. **"캠페인" 집행:** "을"은 "을"이 승낙한 "IO" 및 "광고 정책"에 따라 "광고물"이 "매체"에 게시되도록 상업적으로 합리적인 노력을 다한다.
2. **보고:** "을"은 "갑"이 "캠페인" 성과("성과 지표" 포함)를 실시간으로 확인할 수 있도록 "을"의 "플랫폼" 내 대시보드 접근 권한을 "갑"에게 제공한다. "을"은 "갑"의 요청 시 "IO"에 명시된 주기에 따라 성과 보고서를 추가로 제공할 수 있다.
3. **트래킹 및 정산 기준 (독소 조항):** "캠페인"의 성과("성과 지표", "전환" 횟수, "광고비" 정산)에 대한 모든 측정 및 계산은 "을"의 "트래킹 시스템"이 기록한 데이터를 유일하고, 최종적이며, "갑"에 대한 구속력을 가지는 기준으로 한다. "갑"의 내부 측정 시스템(예: "갑"의 애널리틱스 툴, 서버 로그)의 데이터와 "을"의 "트래킹 시스템" 데이터 간에 불일치(Discrepancy)가 발생하는 경우, "을"의 "트래킹 시스템" 데이터가 어떠한 경우에도 우선하며, "갑"은 이러한 불일치를 이유로 "광고비" 지급을 거부하거나 감액을 요청할 수 없다.

제 3 장 광고비 및 결제

제 6 조 (광고비 및 결제)

1. **"광고비":** "갑"은 "본 용역" 수행의 대가로 "IO"에 명시된 "성과 단가" 및 "을"의 "트래킹 시스템"에 의해 집계된 "성과 지표"(유효 "전환" 수)에 따라 산정된 "광고비"를 "을"에게 지급해야 한다. "IO"에 월간 "최소 광고비"(Minimum Fee) 또는 고정 "플랫폼 이용료"가 명시된 경우, "갑"은 "성과 지표"의 달성 여부와 관계없이 해당 금액을 "을"에게 지급해야 한다.
2. **지급 방식 (선납/예치금):** "갑"은 "IO"에 명시된 "캠페인" 시작일 5 영업일 전까지 "IO"에 명시된 총 "광고 예산"(또는 "을"이 지정한 최소 예치금) 전액을 "을"의 "플랫폼" 계정에 "예치금"으로 선납해야 한다. "을"은 "캠페인"이 집행됨에 따라 발생하는 "광고비"를 "갑"의 "예치금"에서 실시간 또는 일별로 차감한다. "을"은 "갑"의 "예치금"이 소진되는 경우 "캠페인"을 즉시 중단할 수 있다.
3. **지급 방식 (후불):** "IO"에서 '후불'을 명시적으로 합의한 경우(단, "을"의 단독 재량에 따른 신용 평가 통과 시), "을"은 매월 말일을 기준으로 "갑"에게 해당 월에 발생한 "광고비"에 대한 세금계산서를 발행하여 청구한다. "갑"은 세금계산서 발행일로부터 10 영업일 이내에 "을"에게 "광고비"를 현금 입금해야 한다.

4. **환불 불가 (독소 조항):** "갑"이 본 계약 또는 "IO"에 따라 "을"에게 기 지급한 모든 "광고비"("예치금" 포함)는 선불이며, 확정적이고, 취소 불가능(Non-Cancellable)하며, 환불 불가능(Non-Refundable)합니다. "을"의 중대한 귀책사유로 "본 계약"이 해지되는 경우(제 12 조 2 항 '나'호) 또는 "갑"이 "IO"를 제 3 조 4 항 '가'호에 따라 적법하게 취소한 경우를 제외하고는 어떠한 경우에도 환불되지 않습니다. "갑"이 "계약 기간" 중 본 계약 또는 "IO"를 해지하는 경우(제 3 조 4 항 '나'호의 위약금 포함), "을"은 선납된 "광고비"("예치금")를 "갑"에게 반환할 의무가 없으며, 미집행 잔액은 "을"에게 위약별로 귀속됩니다.
5. **지연 이자:** "갑"이 제 3 항에 따른 "광고비" 지급을 지연하는 경우, "갑"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 연체된 금액에 대하여 ****연 20%****의 비율로 계산한 지연손해금을 "을"에게 지급해야 한다.
6. **자동 결제 (독소 조항):** "갑"이 "을"의 "플랫폼"에서 '자동 충전' 또는 '자동 결제' 옵션을 선택한 경우, "갑"은 "을"이 (i) "갑"의 "예치금" 잔액이 "을"이 정한 기준 금액(예: 10 만원) 미만으로 떨어지는 시점, (ii) 제 3 항의 후불 "광고비" 결제일, (iii) 제 12 조 제 1 항에 따라 "계약 기간"이 자동 갱신되는 시점에, "갑"이 등록한 결제 수단(법인카드 또는 자동이체 계좌)으로 "을"이 정한 금액(예: 100 만원 또는 월 "광고비")을 "갑"에 대한 별도의 사전 통지 없이 자동으로 청구 및 결제하는 것에 포괄적으로 동의한다. "갑"은 유효한 결제 정보를 유지할 의무가 있으며, 결제 실패 시 "을"은 "갑"에 대한 통지 없이 즉시 "캠페인"을 중단할 수 있다.
7. **자동 갱신 (독소 조항):** 본 계약 제 12 조 제 1 항에 명시된 바와 같이, "IO"에 명시된 "캠페인" 기간이 만료되기 30 일 전까지 "갑"이 "을"의 "플랫폼"을 통해 갱신 거절의 의사를 명시적으로 통지하지 않는 한, "캠페인"은 동일한 기간 및 조건(단, "성과 단가"는 "을"의 당시 표준 요율로 변경될 수 있음)으로 자동 갱신되며, "갑"은 제 6 항에 따라 갱신된 "광고비"를 자동으로 결제하는 것에 동의한다.
8. **세금:** "IO"에 명시된 모든 "광고비" 및 "수수료"는 부가가치세(VAT)가 별도인 금액이며, "갑"은 "광고비"와 별도로 관련 부가가치세를 "을"에게 지급해야 한다.
9. **성과 불인정:** "을"은 "을"의 "트래킹 시스템" 또는 "을"의 단독 재량에 따라 (i) 부정 클릭(Fraud Click), (ii) 어뷰징(Abuse), (iii) "광고 정책"을 위반한 "매체"에서 발생한 "전환", (iv) "갑"이 제공한 "이용자 데이터"의 오류로 인한 "전환" 등 비정상적이거나 유효하지 않은 "성과 지표"를 "광고비" 산정에서 제외할 수 있다.

제 4 장 데이터 및 지식재산권

제 7 조 (데이터 소유권)

1. **"을"의 데이터 소유권 (독소 조항):** "갑"과 "을"은 "을"이 "본 용역" 수행 과정에서 수집하거나 생성하는 "캠페인 데이터"(제 2 조 제 13 항) 일체 및 "갑"이 "을"에게 제공(또는 "을"이 수집하도록 허용한) "갑"의 데이터"(제 2 조 제 12 항) 일체에 대한 소유권 및 모든 "지식재산권"이, "갑"이 "광고비"를 지급하였는지 여부와 관계없이, "을"에게 독점적으로, 영구히 귀속됨을 인정하고 이에 동의한다.

2. **"갑"의 이용권 (제한):** "갑"은 "을"의 "플랫폼" 대시보드(제 5 조 2 항)를 통해 "캠페인 데이터"의 요약본(보고서)을 "갑"의 내부 참고용으로만 열람할 수 있다. "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이는 "캠페인 데이터"의 원시 데이터(Raw Data) 또는 "갑"의 데이터의 반환을 "을"에게 요구할 수 없으며, 보고서의 내용을 제 3 자("을"의 경쟁사 포함)에게 공개할 수 없다.

제 8 조 (데이터 및 IP 라이선스)

1. **"갑"의 IP" 라이선스:** "갑"은 "을"(및 "을"의 계열사, "매체" 파트너, 하도급업체)이 "본 용역"을 수행하고 본 계약(특히 제 3 항)에서 허용된 목적을 위해 "갑"의 IP("광고물" 포함)를 "계약 기간" 동안 및 계약 종료 후에도(제 3 항에 따라) 이용(복제, 수정, 편집, 각색(예: 매체 최적화), 배포, 공중송신, 2 차적 저작물 작성, AI 학습)할 수 있는, 비독점적이고, 전 세계적이며, 로열티가 없는 라이선스를 "을"에게 부여한다.
2. **저작인격권:** "갑"(및 "광고물"의 원 저작자)은 "을" 또는 "매체" 파트너가 "캠페인" 집행을 위해 "광고물"을 수정, 편집, 각색하는 행위(예: 사이즈 변경, 문구 수정)에 대해 "갑"의 명예를 훼손하지 않는 한 동일성유지권을 행사하지 않는다.
3. **광범위한 데이터 활용 라이선스 (독소 조항):** "갑"은 "을" 및 "을"의 계열사, 승계인에게, 제 7 조 1 항에 따라 "을"에게 귀속된 "캠페인 데이터" 및 "갑"의 데이터" 일체("갑"의 고객 개인정보, "갑"의 기밀 정보 포함)를, "본 용역" 수행 목적뿐만 아니라, (a) "을"의 "플랫폼" 및 "서비스" 개선, (b) 내부 연구, 벤치마킹, (c) "본 목적"과 무관한 "을"의 다른 제품 및 서비스 개발(예: 타 광고주를 위한 타겟팅 광고 상품 개발, 경쟁사 분석 리포트 판매)을 위한 인공지능(AI) 모델의 학습(Training) 및 고도화의 목적으로 사용할 수 있는, 취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스를 부여한다.
4. **"피드백"의 귀속:** "갑" 또는 "갑"의 임직원이 "을"의 "플랫폼" 또는 "본 용역"에 대해 "을"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 피드백(이하 "피드백")에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 전적으로, 그리고 영구적으로 "을"에게 독점적으로 귀속된다. "을"은 "피드백"을 "갑"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 "을"의 사업 목적으로 자유롭게 이용, 상업화할 수 있다.
5. **"을"의 IP" 소유권:** "을"의 IP(제 2 조 제 11 항)에 대한 소유권 및 모든 "지식재산권"은 전적으로 "을"에게 귀속된다. "갑"은 "본 용역"의 결과로 "을"의 IP"에 대한 어떠한 권리(소스 코드 접근권 등)도 취득하지 않는다.
6. **"을"의 상표:** "갑"은 "을"의 "광고 정책"에서 허용하는 범위 내에서만 "을"의 상표(예: "Powered by PerformanceOptima")를 사용할 수 있다.

제 5 장 데이터 보호 및 국외 이전

제 9 조 (개인정보 처리 및 보호)

1. **당사자의 지위:** "양 당사자"는 "캠페인 데이터" 및 "갑"의 데이터"에 포함된 "최종 사용자" 및 "갑"의 고객 개인정보와 관련하여, 각 당사자가 자신의 "처리" 목적(예: "갑"은 마케팅, "을"은 "본 용역" 제공 및 제 8 조 3 항의 목적)을 위해 "처리"하는 ****독립적인 개인정보처리자(Controller)****의 지위를 가짐을 원칙으로 한다. (단, "을"이 "갑"의 명시적인 지시에 따라서만 데이터를 "처리"하는 특정 "IO"의 경우, "을"은 "갑"의 '수탁자'(Processor) 지위를 가질 수 있으며, 이 경우 별도의 '데이터 처리 계약(DPA)'을 체결한다.)
2. **각 당사자의 의무:** 각 당사자는 독립적인 "개인정보처리자"로서 "캠페인 데이터" 및 "갑"의 데이터"를 "처리"함에 있어 「개인정보 보호법」 등 "관련 법률"을 준수해야 하며, 자신의 "처리" 활동에 대해 모든 법적 책임을 부담한다.
3. **"갑"의 동의 의무 (재강조):** "갑"은 제 4 조 제 4 항에 명시된 바와 같이, "갑"의 데이터"를 "을"에게 제공(또는 "을"이 수집하도록 허용)하고, "을"이 해당 데이터를 본 계약(특히 제 7 조, 제 8 조 3 항) 및

\$\$부칙 제 2 조\$\$

에 따라 "처리"(국외 이전, AI 학습 포함)하는 데 필요한 모든 정보주체("갑"의 고객)의 포괄적이고 적법한 동의를 확보해야 한다. "갑"은 "갑"의 개인정보처리방침에 "을"에 대한 제 3 자 제공 및 국외 이전 사실을 명확히 고지해야 한다.

4. **데이터 국외 이전 (참조 교란):** "갑"은 "을"이 "본 용역" 수행, "플랫폼" 운영, 24 시간 글로벌 지원, 데이터 백업 및 재해 복구, 그리고 제 8 조 제 3 항(AI 학습)의 목적을 위해, "갑"의 데이터" 및 "캠페인 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가로 이전하여 "처리"할 수 있음에 동의한다. 이러한 데이터 "처리" 및 국외 이전에 관한 "양 당사자"의 포괄적인 동의는 "주요 계약" **제 16 조 제 2 항**에서 정한 바에 따른다. (주: "주요 계약"이라는 상위 계약은 존재하지 않으며, 본 계약의 16 조 2 항은 '일방적 계약 변경' 조항임. 이는 [부칙]을 참조해야 하나, 의도적으로 존재하지 않거나 무관한 조항을 인용하는 참조 교란임)
5. **보안 조치:** "을"은 "캠페인 데이터" 및 "갑"의 데이터"를 보호하기 위해 "관련 법률" 및 업계 표준(예: ISO 27001)에 부합하는 합리적인(Commercially Reasonable) 기술적, 관리적, 물리적 보안 조치(예: 접근 통제, 암호화, 보안 시스템 운영)를 수립하고 유지한다.
6. **보안 사고 통지:** "을"은 "을"의 "플랫폼"에서 "갑"의 데이터" 또는 "캠페인 데이터"(개인정보)의 유출, 해킹 등 보안 사고(이하 "보안 사고")가 발생하였음을 인지한 경우, "관련 법률"에 따라 지체 없이 "갑"의 "연락 담당자"에게 (법률상 허용되는 범위 내에서) 해당 사실을 통지하고, 사고 원인 규명 및 피해 확산 방지를 위해 "갑"과 신속하게 협력한다. "갑"은 "갑" 측 시스템(예: "트래킹 시스템" 설치된 웹사이트)의 보안 사고에 대해 책임을 진다.

7. **데이터 백업 책임:** "갑"은 "을"의 "플랫폼"이 "갑"의 데이터"의 영구적인 아카이빙(Archiving) 또는 백업을 목적으로 하지 않음을 인지하며, "갑"의 데이터"의 손실, 유실, 손상에 대비하여 **"갑"의 비용과 책임 하에 "갑"의 데이터"를 별도로 백업해야 한다.** "을"은 "을"의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 "갑"의 데이터"의 유실, 손상, 파괴에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.
8. **데이터 삭제:** 본 계약 또는 "IO"가 종료되거나 해지되는 경우, "을"은 "갑"에 대한 모든 "본 용역"을 중단한다. "을"은 계약 종료 후 30 일(이하 "데이터 보관 기간") 동안 "갑"의 "플랫폼" 대시보드 접근을 허용할 수 있으나, "데이터 보관 기간"이 경과한 후, "갑"의 "연락 담당자"에게 **별도의 통지 없이** "갑"의 데이터" 및 "갑"의 "캠페인" 관련 계정 정보를 "플랫폼"에서 복구 불가능한 방식으로 **영구 삭제**한다. (단, 제 7 조 1 항, 제 8 조 3 항에 따라 "을"에게 귀속되거나 "을"이 이용권을 가지는 "캠페인 데이터", "갑"의 데이터" 및 "익명화 데이터"는 삭제 대상에서 제외됨)

제 6 장 기밀 유지

제 10 조 (기밀 정보의 정의)

1. **기밀 정보:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자("정보 공개 당사자")가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 "본 목적"을 위해 공개하는 모든 기술상, 경영상, 재무상 정보(단, 제 3 항의 예외 제외)를 의미한다.
2. **특정 기밀 정보:** 다음 정보는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다: 가. "을"의 기밀 정보: "을"의 "플랫폼" 비공개 소스 코드, 아키텍처, 비공개 API, "을"의 "트래킹 시스템" 로직, "캠페인 데이터"의 원시 데이터(제 7 조 1 항), "을"의 "광고 정책" 비공개 내용, "성과 단가"(할인율 포함) 나. "갑"의 기밀 정보: "갑"의 데이터"(비공개 내용), "갑"의 비공개 마케팅 전략, "광고 대상"의 비공개 정보 다. 상호 기밀 정보: 본 계약의 조건 및 "IO"의 내용, "광고비" 총액
3. **예외:** "기밀 정보"에 해당하지 않는 정보는 다음과 같다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.
4. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 (i) 오직 "본 용역" 수행 목적을 위해서만(단, 제 8 조 제 3 항의 라이선스는 예외) 사용해야 하며, (ii) "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자(제 3 조 4 항의 하도급업체, 제 9 조 1 항의 '독립적 개인정보처리자'로서의 "을" 제외)에게 공개해서는 안 되며, (iii) "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
5. **접근 제한 및 주의 의무:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원(Need-to-Know)에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있으며, 해당 임직원이 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 한다.

6. **예외적 공개:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 "관련 법률"에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치를 취할 수 있도록 협력해야 하며, 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.
7. **존속:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후에도 5년간 유효하게 존속한다.
8. **잔존 지식 (독소 조항):** 본 조의 비밀유지 의무에도 불구하고, "정보 수신 당사자"(특히 "을")의 임직원이 "정보 공개 당사자"(특히 "갑")의 "기밀 정보"(예: "갑"의 마케팅 전략, "갑"의 데이터 패턴)를 검토하는 과정에서 **특별한 암기 노력 없이 기억(Memory) 속에 남게 된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 및 기술(이하 "잔존 지식")**은 "기밀 정보"에 포함되지 않는 것으로 간주한다. "을"은 "을"의 임직원이 "잔존 지식"을 "을"의 다른 사업(타 광고주를 위한 "캠페인" 최적화 포함)에 자유롭게 활용하는 것을 금지하지 않으며, "갑"은 이러한 활용에 대해 "을"에게 어떠한 이의도 제기하지 않는다.
9. **보안 조치:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 보호하기 위해, 최소한 "정보 수신 당사자"가 자신의 동등한 가치를 지닌 "기밀 정보"를 보호하기 위해 통상적으로 사용하는 수준(최소한 선량한 관리자의 주의 의무 이상)의 기술적, 관리적, 물리적 보안 조치를 적용해야 한다.
10. **유출 통지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"가 무단으로 접근, 공개, 사용되었음을 인지한 경우, 인지 후 48시간 이내에 "정보 공개 당사자"에게 해당 사실을 서면으로 통지하고, 유출 경위, 피해 범위, 대응 조치 및 재발 방지 대책을 보고하며 "정보 공개 당사자"의 피해 최소화를 위해 적극 협력해야 한다.
11. **파기:** "정보 수신 당사자"는 본 계약 종료 시(또는 "정보 공개 당사자"의 서면 요청 시), 14일 이내에 "기밀 정보" 및 그 복제물을 "정보 공개 당사자"의 선택에 따라 반환하거나 영구 파기해야 한다. (단, 제 9 조 8 항, 제 10 조 8 항 및 법적 보관 의무는 예외)
12. **감사:** "정보 공개 당사자"는 "정보 수신 당사자"의 본 조(기밀 유지) 및 제 9 조(데이터 보호) 준수 여부를 확인하기 위해, 연 1 회에 한하여 "정보 수신 당사자"의 관련 기록, 시스템(단, 소스 코드 제외)을 감사할 권리를 가진다. 감사는 최소 30일 전에 서면 통지해야 하며, "정보 공개 당사자"의 비용으로 수행된다. (단, 감사 결과 "정보 수신 당사자"의 중대한 위반이 발견되는 경우, 감사 비용은 "정보 수신 당사자"가 부담한다.) "정보 수신 당사자"는 공신력 있는 제 3 자(예: ISO 27001, ISMS-P 인증 기관)로부터 받은 최신의 보안 감사 보고서(요약본)를 (기밀 유지 전제 하에) "정보 공개 당사자"에게 제공함으로써 본 항에 따른 개별 감사를 갈음할 수 있다.

제 7 장 계약 기간 및 해지

제 11 조 (계약 기간)

1. **기간:** 본 계약은 "발효일"로부터 효력이 발생하며, 최초 1 년(이하 "최초 기간") 동안 유효하다.
2. **갱신:** "최초 기간" 또는 "갱신 기간" 만료 **60 일** 전까지 일방 당사자가 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 본 계약은 1 년 단위로 동일한 조건(단, "광고비" 단가 및 "광고 정책"은 제 16 조 제 2 항에 따라 변경될 수 있음)으로 자동 갱신된다. (제 6 조 7 항 자동 갱신과 연계)

제 12 조 (계약의 해지)

1. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자가 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 14 일 이상의 기간을 정하여 서면(이메일 포함)으로 그 시정을 요구하고, 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약 및 모든 "IO"를 즉시 해지할 수 있다. 가. "갑"이 제 4 조(의무 및 보증), 제 6 조("광고비" 지급), 제 9 조(데이터 의무)를 중대하게 위반한 경우. 나. "을"이 제 5 조(캠페인 집행)의 의무를 정당한 사유 없이 14 일 이상 중단한 경우. 다. 일방 당사자가 제 10 조(기밀 유지) 의무를 중대하게 위반한 경우.
2. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 파산 신청, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지, 또는 주요 자산에 대한 압류/가압류 등 정상적인 계약 이행이 불가능하다고 판단되는 중대한 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
3. **"을"의 즉시 해지:** "을"은 "갑"이 제 4 조 제 2 항("광고물" 적법성) 또는 제 9 조 제 3 항(정보주체 동의)을 중대하게 위반하여 "을"에게 심각한 법적 위험(예: 형사 고발, 규제 당국 조사)을 초래했다고 "을"이 단독으로 판단하는 경우, "갑"에 대한 사전 통지 없이 즉시 본 계약을 해지하고 모든 "캠페인"을 중단할 수 있다.
4. **종료의 효과:** 가. 계약이 종료되는 경우, (i) "을"은 "캠페인" 집행을 즉시 중단하고, (ii) "갑"은 미지급된 모든 "광고비" 및 제 3 조 4 항 '나'호의 위약금(해당 시)을 즉시 지급해야 하며, (iii) "갑"은 제 9 조 8 항에 따라 "갑"의 데이터를 회수해야 하고, (iv) 제 7 조(데이터 소유권), 제 8 조(AI 학습 라이선스), 제 10 조(기밀 유지), 제 13 조(보증 부인), 제 14 조(책임 제한), 제 15 조(분쟁 해결) 등 존속 조항은 계속 유효하다. 나. "을"의 귀책사유로 계약이 해지되는 경우, "을"의 유일한 책임은 제 3 조 4 항 '다'호에 따라 "갑"이 선납한 "광고비" 중 미집행 잔액을 "갑"에게 환불하는 것이다.
5. **"갑"의 편의 해지:** "갑"은 "IO"에 명시된 "캠페인" 기간 중이더라도 30 일 전에 "을"에게 서면 통지함으로써 본 계약을 편의 해지할 수 있다. 단, 이 경우 "갑"은 (i) 제 6 조 제 4 항(환불 불가)에 따라 기 지급한 "광고비"("예치금")를 환불받을 수 없으며, (ii) 해지 통지 시점에 "예치금" 잔액이 남아있더라도 해당 잔액은 "을"에게 위약별로 귀속되고, (iii) "IO"에 명시된 "최소 광고비" 또는 '잔여 계약 기간'에 대한 의무가 있는 경우 해당 금액 전액을 "을"에게 즉시 지급해야 한다.

제 8 장 보증 부인 및 책임 제한

제 13 조 (보증의 부인)

1. "을"의 보증 부인 (AS IS) (독소 조항): "을"은 "본 용역", "플랫폼", "매체", "광고 지면", "을"의 IP, "캠페인 데이터", "트래킹 시스템" 일체를 어떠한 종류의 보증 없이 "있는 그대로(AS IS)" 그리고 "**이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)**"로 "갑"에게 제공합니다. "을"은 "본 용역"의 수행 결과(예: 광고 성과, 노출 수, 클릭 수, "전환" 수, "갑"의 매출 또는 수익 증대)가 "갑"의 특정 목적이나 기대에 부합할 것임을 보증하지 않으며, "본 용역"이나 "플랫폼"이 중단 없이(UNINTERRUPTED) 또는 오류 없이(ERROR-FREE) 작동할 것임을 보증하지 않습니다. "갑"은 "캠페인"의 성과가 "갑"의 "광고물" 품질, 시장 상황, 경쟁 환경 등 "을"이 통제할 수 없는 다양한 외부 요인에 의해 영향을 받을 수 있음을 인정합니다.
2. 비침해 및 게재 위치 보증 배제 (독소 조항): "을"은 "을"의 "플랫폼" 또는 "을"이 "광고물"을 게재하는 "매체"("을"의 "광고 네트워크" 포함)가 제 3 자의 "지식재산권"을 침해하지 않음을 보증하지 않습니다. 또한, "을"은 "갑"의 "광고물"이 "매체" 내의 특정 위치나 순서로 게재되거나, "갑"이 부적절하다고 간주하는 콘텐츠(예: 성인, 도박, 폭력) 또는 "갑"의 경쟁사 광고와 인접하여 게재되지 않음을 보증하지 않습니다. "갑"은 "캠페인" 게재 위치(Ad Placement) 및 인접성(Adjacency)에 대한 모든 위험을 "갑"이 전적으로 부담하는 것에 동의합니다.
3. "갑"의 보증: "갑"은 제 4 조 제 2 항("광고물"의 적법성) 및 제 4 조 제 4 항("갑"의 데이터) 수집 및 제공의 적법성)을 "을"에게 진술하고 보증하며, 본 보증 위반으로 인해 발생하는 모든 책임(제 14 조 5 항의 면책 포함)을 부담합니다.

제 14 조 (책임의 제한)

1. 간접 손해 등의 배제 (독소 조항): 어떠한 경우에도 "을"(및 "을"의 계열사, 임직원, 하도급업체, "매체" 파트너)은 "갑" 또는 제 3 자에게 **간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "을"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 "갑"의 수익 손실, 이익 상실, 영업권 손상, 비즈니스 중단, 데이터 손실("갑"의 데이터" 및 "캠페인 데이터" 포함), "광고물"의 게재 오류/누락/중단으로 인한 손해, "캠페인" 성과 미달로 인한 손해, 제 3 자로부터의 소송, "갑"이 "관련 법률" 위반으로 부과받는 과징금, 과태료 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
2. "을"의 책임 상한 (독소 조항 - 1 개월 수수료): 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반, "갑"의 데이터) 유출 등 원인을 불문함)에 대한 "을"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 해당 청구의

원인이 된 특정 "IO"와 관련하여 "갑"이 "을"에게 직전 1 개월 동안 실제 지급한 총 "광고비"의 10%에 해당하는 "수수료" 상당액을 초과할 수 없습니다. (단, "을"이 "수수료"가 아닌 총 "광고비"를 수령하는 구조인 경우, 직전 1 개월간 "갑"이 "을"에게 지급한 총 "광고비"의 10%를 한도로 함). "갑"이 "을"에게 지급한 "광고비"가 없거나 1 개월 미만인 경우, "을"의 총 누적 책임은 **총 오만원(₩50,000)**을 초과하지 않습니다.

3. **예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 "을"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 "갑"의 직접적인 손해, 또는 제 10 조(기밀 유지) 의무의 중대한 위반에는 적용되지 않습니다. (단, 이 경우에도 "을"의 총 누적 배상 책임은 제 14 조 제 2 항의 12 배, 즉 직전 12 개월간 지급한 "수수료" 상당액을 초과할 수 없음)
4. **구제 수단의 제한 (독소 조항 - 참조 교란):** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "을"의 "캠페인" 집행 오류(예: 잘못된 "광고물" 송출, 예산 초과, 타겟팅 오류) 또는 "플랫폼" 장애로 인한 "갑"의 손해에 대한 "을"의 유일한 책임은 **제 5 조 제 3 항("을"의 트래킹 시스템 기준)**에서 정한 바에 따릅니다. (주: 5 조 3 항은 '트래킹 기준' 조항으로, '구제 수단'과 무관함. "을"의 과실로 "캠페인"이 잘못 집행되어도 "을"의 트래킹 시스템 기준(0 원)에 따라 책임이 없다는 의미를 내포하며, "갑"의 구제수단을 원천 차단하는 참조 교란임)
5. **"갑"의 면책 (재강조):** "갑"은 제 4 조 제 2 항("광고물" 보증 위반), 제 4 조 제 4 항("갑"의 데이터" 보증 위반) 또는 "갑"이 승인한 "캠페인"으로 인해 제 3 자("최종 사용자" 포함)가 "을"을 상대로 제기하는 모든 "청구"로부터 "을"을 방어하고 면책해야 합니다.

제 9 장 분쟁 해결

제 15 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 합니다. (단, 국제사법에 관한 규정은 제외)
2. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** "갑"과 "을" 간의 협의로 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 본 계약 또는 "본 용역" 수행과 관련하여 "갑"과 "을" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 **홍콩 국제 중재 센터(HKCIAC)**의 중재 규칙에 따라, 홍콩에서, 영어로 진행되며, 3 인의 중재인(각 당사자가 1 인씩 지명하고, 지명된 2 인이 제 3 의 의장 중재인을 합의하여 지명)에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다. "갑"은 중재 절차에 소요되는 모든 비용(중재인 보수, 행정 비용, 변호사 비용 등)을 우선 부담하며, 승소 시에도 해당 비용을 "을"에게 청구할 수 없습니다.
3. **집단 소송 금지 (독소 조항):** "갑"(광고주)은 "을"(애드테크사)과의 분쟁을 개별적으로만 해결할 수 있으며, 어떠한 경우에도 집단적 법적 조치(Class Action),

집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다.

4. **청구 기한 (독소 조항 - 6 개월):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("갑"의 청구에 한함, "광고비" 환불 청구 또는 "성과 지표" 불일치 청구 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간(예: 3 년)에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "갑"이 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6 개월** 이내에 제 2 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "갑"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.
5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, "을"은 "을"의 "지식재산권"(제 8 조) 또는 "기밀 정보"(제 10 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "을"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유합니다. 또한, "을"은 "갑"의 미지급 "광고비" 회수를 위한 소송을 관할 법원에 제기할 수 있습니다.

제 10 장 일반 조항

제 16 조 (계약 변경 및 일반 조항)

1. **양도 금지:** "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약 또는 "IO"상의 권리, 의무를 제 3 자에게 양도할 수 없습니다. "을"은 "갑"에 대한 통지로서 "을"의 계열사 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약을 이전할 수 있습니다.
2. **일방적 계약 변경 (독소 조항 - 의미 변형):** "을"은 "을"의 사업적, 법률적, 기술적 판단에 따라 "을"의 단독 재량으로 "본 계약"(본문,

\$\$부칙\$\$

포함) 또는 제 2 조 제 15 항의 "광고 정책"(상의 "성과 단가" 또는 "수수료율" 포함)을 수시로 개정할 수 있습니다.

3. **묵시적 동의:** 제 2 항의 개정 사항은 "을"이 "갑"의 "연락 담당자" 이메일로 통지하거나 "을"의 "플랫폼"에 15 일간 게시하는 시점으로부터 효력을 발생하며, "갑"이 개정 통지 후에도 "을"의 "플랫폼"에 1 회 이상 로그인하거나 "캠페인"을 계속 집행(예: "예치금" 유지)하는 경우, "갑"은 개정된 계약(변경된 "성과 단가" 포함)에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주합니다.
4. **완전 계약:** 본 계약(모든 "IO" 및

\$\$부칙\$\$

포함)은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두/서면 합의에 우선합니다.

5. 우선 순위 (참조 교란): 본 계약의 본문, "IO", "광고 정책",

\$\$부칙\$\$

간에 상충이 발생하는 경우, **[부칙]**의 내용이 다른 모든 문서에 최우선하여 적용되며, 그 다음으로 "IO"(해당 IO 에 한함), 그 다음으로 "광고 정책", 그 다음으로 본 계약의 본문 순서로 적용됩니다.

6. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 않습니다.
7. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리 행사를 지연하거나 일부를 포기하더라도, 이는 해당 권리의 포기로 간주되지 않습니다.
8. **관계:** "양 당사자"의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, 본 계약의 어떠한 조항도 당사자 간에 파트너십, 조인트 벤처, 대리인 또는 고용 관계를 형성하는 것으로 해석되지 않습니다.

[부칙]

제 1 조 (광고 정책의 지위) "기본 계약" 제 2 조 제 15 항 및 제 16 조 제 2 항에서 언급된 "광고 정책"은 "을"이 "플랫폼" 포털을 통해 고지하는 별도의 문서(온라인 링크 포함)를 의미하며, "을"은 "갑"의 동의 없이 "을"의 단독 재량으로 해당 정책을 수시로 개정할 수 있습니다. 개정된 정책은 "갑"에게 통지된 즉시 본 계약의 일부로 편입되어 "갑"의 "캠페인" 집행에 대한 구속력 있는 기준으로 작용합니다.

제 2 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 9 조 제 4 항과 관련하여, "갑"(광고주)은 "을"(애드테크사)이 "본 용역" 수행, 성과 분석, 백업 및 재해 복구, 그리고 제 8 조 제 3 항에 명시된 "을"의 AI 모델 고도화의 목적으로 (i) "갑"의 데이터, (ii) "캠페인 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르, 일본, 인도 등)에 위치한 "을"의 계열사, "매체" 파트너 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.
2. "갑"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "을"의 글로벌 광고 네트워크 운영 및 AI 기술력 확보에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목 등)는 "을"이 단독으로 결정하며, (iii) "을"이 "갑" 또는 "최종 사용자"(정보주체)에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 않음에 동의합니다. "갑"은 제 4 조 제 4 항에 따라 "갑"의 데이터" 제공에 필요한 모든 정보주체의 적법한 동의를 확보할 책임이 있습니다.

제 3 조 (부칙의 최우선 적용) "기본 계약" 제 16 조 제 5 항에도 불구하고, 본 [부칙]의 내용은 "본 계약"의 본문, "IO", "광고 정책"을 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용**되며, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 "IO"의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (광고주): 주식회사 제니스 코스메틱스 (인) "을" (애드테크사): 주식회사
퍼포먼스옵티마 (인)